

Source:

<https://www.yerevan.am/edfiles/files/avagani/18.11.09vorosh/Kanach%20taracqner.pdf>

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ
ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ

YEREVAN CITY COUNCIL OF
THE REPUBLIC OF ARMENIA

СОВЕТ СТАРЕЙШИН
ГОРОДА ЕРЕВАН
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

18 նոյեմբերի 2009թ. N 2/4-4-Ն

18 November 2009 N 2/4-4-N

18 ноября 2009 г. N 2/4-4-N

ՈՐՈՇՈՒՄ

DECISION

РЕШЕНИЕ

**ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԿԱՆԱԶ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**ON APPROVING THE RULES
FOR THE PRESERVATION AND
USE OF PUBLIC GREEN AREAS
OF YEREVAN CITY**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ СОХРАНЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЕРЕВАН**

«Երևան քաղաքում տեղական
ինքնակառավարման մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի
12-րդ հոդվածի 1-ին մասի
30-րդ կետին
համապատասխան՝

In accordance with point 30 of
part 1 of article 12 of the Law
of the Republic of Armenia "On
Local Self-Government in the
City of Yerevan":

В соответствии с пунктом
30 части 1 статьи 12 Закона
Республики Армения «О
местном самоуправлении в
городе Ереване»:

Երևան քաղաքի ավագանին
որոշում է.

The Yerevan City Council
decides:

Совет старейшин города
Еревана решает:

1. Հաստատել Երևան քաղաքի
ընդհանուր օգտագործման
կանաչ տարածքների
պահպանման և
օգտագործման կանոնները՝
համաձայն հավելվածի:

1. To approve the Rules for the
preservation and use of public
green areas of Yerevan city,
according to the appendix.

1. Утвердить Правила
сохранения и
использования зеленых
территорий общего
пользования города
Еревана согласно
приложению.

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

2. This decision enters into force on the tenth day following its official publication.

2. Настоящее решение вступает в силу на десятый день, следующий за днем его официального опубликования.

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ Գ. ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

MAYOR OF YEREVAN G. BEGLARYAN

МЭР ЕРЕВАНА Г. БЕГЛАРЯН

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

APPENDIX

ПРИЛОЖЕНИЕ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2009Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 2/4-4-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ

TO THE DECISION N 2/4-4-N OF THE YEREVAN CITY COUNCIL DATED NOVEMBER 18, 2009

К РЕШЕНИЮ N 2/4-4-N СОВЕТА СТАРЕЙШИН ГОРОДА ЕРЕВАНА ОТ 18 НОЯБРЯ 2009 Г.

ԿԱՆՈՆՆԵՐ

RULES

ПРАВИЛА

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆԱԶ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

OF THE PRESERVATION AND USE OF PUBLIC GREEN AREAS OF YEREVAN CITY

СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА ЕРЕВАНА

1. Ընդհանուր դրույթներ

1. General Provisions

1. Общие положения

Սույն կանոններով սահմանվում են Երևան քաղաքի կանաչ տնկարկներով և բուսածածկով զբաղեցված ընդհանուր օգտագործման տարածքների /այսուհետև՝ կանաչ տարածքներ/ պահպանման և վերարտադրության հետ կապված հարաբերությունները:

These rules define the relations connected with the preservation and reproduction of public use areas of Yerevan city occupied by green plantings and vegetation /hereinafter: green areas/.

Настоящие правила определяют отношения, связанные с сохранением и воспроизводством территорий общего пользования города Еревана, занятых зелеными насаждениями и растительным покровом /далее – зеленые территории/.

Ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներ են հանդիսանում քաղաքի զբոսայգիները, անտառ-պուրակները, պուրակները, այգիները, ծառուղիները, սիգամարգերը և մայթեզրերի բուսածածկ տարածքները:

Public green areas are the city's parks, forest-parks, squares, gardens, alleys, lawns, and vegetated areas of sidewalks.

Зелеными территориями общего пользования являются городские парки, лесопарки, скверы, сады, аллеи, газоны и покрытые растительностью участки тротуаров.

Կանաչ տարածքներում կանաչ տնկարկների պահպանումն ու վերարտադրությունը ներառում է դրանց հաշվառումը, գույքագրումը, գնահատումը, պահպանումը, խնամքը, տեղափոխումը և վերականգնումը նոր համարժեք կանաչ տարածքների ստեղծման միջոցով:

The preservation and reproduction of green plantings in green areas includes their registration, inventory, assessment, protection, care, relocation, and restoration through the creation of new equivalent green areas.

Сохранение и воспроизводство зеленых насаждений на зеленых территориях включает их учет, инвентаризацию, оценку, охрану, уход, перемещение и восстановление путем создания новых эквивалентных зеленых территорий.

Կանաչ տարածքների թույլատրված օգտագործումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ դրանց նպատակային և գործառնական նշանակությամբ /ներառյալ՝ իրավունքները և սահմանափակումները/՝ բնապահպանական փորձաքննության դրական եզրակացության հիման վրա:

The permitted use of green areas is carried out in accordance with the legislation of the Republic of Armenia, based on their target and functional significance /including rights and restrictions/ on the basis of a positive conclusion of an environmental impact assessment.

Разрешенное использование зеленых территорий осуществляется в установленном законодательством Республики Армения порядке в соответствии с их целевым и функциональным назначением /включая права и ограничения/ на основании положительного заключения экологической экспертизы.

2. Սույն կանոնների նկատմամբ հսկողություն իրականացնող լիազորված մարմինը

Սույն կանոնների նկատմամբ հսկողություն իրականացնող լիազորված մարմինը սահմանվում է Երևանի քաղաքապետի կողմից (այսուհետև լիազորված մարմին):

2. The authorized body exercising control over these rules

The authorized body exercising control over these rules is defined by the Mayor of Yerevan (hereinafter: authorized body).

2. Уполномоченный орган, осуществляющий контроль над настоящими правилами

Уполномоченный орган, осуществляющий контроль над настоящими правилами, определяется мэром Еревана (далее – уполномоченный орган).

3. Կանաչ տարածքների պահպանման հիմնական սկզբունքները

Երևանի կանաչ տարածքների ամբողջ համակարգը ենթակա է պարտադիր պահպանման, բացառությամբ՝ անտառային գոտիների, որոնց պահպանումն իրականացվում է համաձայն ՀՀ անտառային օրենսգրքի՝ համապատասխան մարմինների կողմից:

3. Basic principles of green area preservation

The entire system of Yerevan's green areas is subject to mandatory preservation, with the exception of forest zones, the preservation of which is carried out by the relevant bodies in accordance with the Forest Code of the RA.

3. Основные принципы сохранения зеленых территорий

Вся система зеленых территорий Еревана подлежит обязательной охране, за исключением лесных зон, охрана которых осуществляется соответствующими органами согласно Лесному кодексу РА.

Կանաչ տարածքներում քաղաքաշինական, ձեռնարկատիրական գործունեությունը պետք է համապատասխանի դրանց պահպանման պահանջներին:

Urban planning and entrepreneurial activities in green areas must comply with their preservation requirements.

Градостроительная, предпринимательская деятельность на зеленых территориях должна соответствовать требованиям их сохранения.

Կանաչ տարածքների
օգտագործումն արգելվում է,
եթե այն չի ապահովում կանաչ
տարածքների բնականոն
կենսագործունեությունը:

The use of green areas is
prohibited if it does not ensure
the normal life activity of the
green areas.

Использование зеленых
территорий запрещается,
если оно не обеспечивает
нормальную
жизнедеятельность
зеленых территорий.

Կանաչ տարածքների
ստեղծումը, ավելացումը և
պահպանումը կատարվում է
Երևան քաղաքի զարգացման
ծրագրի համապատասխան:

The creation, increase, and
preservation of green areas
are carried out in accordance
with the development
program of Yerevan city.

Создание, увеличение и
сохранение зеленых
территорий
осуществляется в
соответствии с программой
развития города Еревана.

**4. Ծառերի, թփերի հատումը
և բուսաշերտի
տեղահանումը**

**4. Felling of trees, shrubs and
removal of vegetation layer**

**4. Вырубка деревьев,
кустарников и удаление
растительного слоя**

Ծառերի, թփերի հատումը և
բուսաշերտի տեղահանումը
թույլատրվում է հետևյալ
դեպքերում՝

Felling of trees, shrubs and
removal of the vegetation
layer is permitted in the
following cases:

Вырубка деревьев,
кустарников и удаление
растительного слоя
разрешается в следующих
случаях:

քաղաքի զարգացման
ծրագրին համապատասխան
մշակված, քաղաքաշինական
փաստաթղթերով
նախատեսված նախագծի
իրականացման և
օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով բնապահպանական
փորձաքննության դրական
եզրակացության առկայության.

Implementation of a project
provided for by urban
planning documents,
developed in accordance with
the city's development
program, and the presence of
a positive conclusion from an
environmental impact
assessment as prescribed by
law.

Реализации проекта,
предусмотренного
градостроительными
документами,
разработанными в
соответствии с программой
развития города, и
наличия положительного
заключения экологической
экспертизы в
установленном
законодательством
порядке.

քաղաքի գլխավոր դենդրոլոգի
հետ համաձայնեցնելուց հետո
սանիտարական հատումների
իրականացման և կանաչ
գոտու վերաձևավորման և
փոփոխության ենթարկման.

Implementation of sanitary
felling and reconfiguration and
modification of the green zone
after agreement with the city's
chief dendrologist.

Проведения санитарных
рубок и реконфигурации и
изменения зеленой зоны
после согласования с
главным дендрологом
города.

սանիտարական և
հակահամաճարակային
հսկողություն իրականացնող
մարմինների եզրակացության
հիման վրա՝ բնակելի և ոչ
բնակելի նորմատիվային
լուսավորության ռեժիմի
վերականգման.

Restoration of the normative
lighting regime for residential
and non-residential areas
based on the conclusion of
bodies exercising sanitary and
anti-epidemic control.

Восстановления
нормативного режима
освещения жилых и
нежилых помещений на
основании заключения
органов, осуществляющих
санитарный и
противоэпидемический
контроль.

վթարային արտակարգ
իրավիճակների վերացման,
այդ թվում կապիտալ
շինությունների և ստորգետնյա
կոմունիկացիաների
վերանորոգման /հետագա
վերականգման պայմանով/:

Elimination of emergency
situations, including the repair
of capital buildings and
underground communications
/on the condition of
subsequent restoration/.

Устранения аварийных
чрезвычайных ситуаций, в
том числе ремонта
капитальных строений и
подземных коммуникаций
/с условием последующего
восстановления/.

Ծառերի ու թփերի հատումը,
ինչպես նաև բուսաշերտի
տեղահանումն իրականացվում
է լիազորված մարմնի կողմից
տրված թույլտվության
առկայության դեպքում:

The felling of trees and shrubs,
as well as the removal of the
vegetation layer, is carried out
in the presence of a permit
issued by the authorized body.

Вырубка деревьев и
кустарников, а также
удаление растительного
слоя осуществляются при
наличии разрешения,
выданного
уполномоченным органом.

5. Փոխհատուցվող կանաչապատում

Փոխհատուցվող
կանաչապատումը
պարտադիր գործողություն է
վնասված կամ ոչնչացված
կանաչ տնկարկների
վերարտադրման և
վերականգման գործընթացում:

5. Compensatory greening

Compensatory greening is a
mandatory action in the
process of reproduction and
restoration of damaged or
destroyed green plantings.

5. Компенсационное озеленение

Компенсационное
озеленение является
обязательным действием в
процессе воспроизводства
и восстановления
поврежденных или
уничтоженных зеленых
насаждений.

Կանաչ տարածքների ոչնչացման դեպքում փոխհատուցվող կանաչապատումը կատարվում է նույն հողատարածքում կամ լիազորված մարմնի կողմից առաջարկված մեկ այլ տարածքում հաստատված կանաչապատման նախագծի համաձայն:

In case of destruction of green areas, compensatory greening is carried out on the same land plot or on another plot proposed by the authorized body, according to an approved greening project.

В случае уничтожения зеленых территорий компенсационное озеленение производится на том же земельном участке или на другой территории, предложенной уполномоченным органом, в соответствии с утвержденным проектом озеленения.

Վերականգնվող կանաչ գոտու ծավալներն ու տեսականին սահմանվում են քաղաքի գլխավոր դենդրոլոգի կողմից և ամրագրվում են կանաչապատման նախագծում:

The volumes and assortment of the restored green zone are defined by the city's chief dendrologist and are fixed in the greening project.

Объемы и ассортимент восстанавливаемой зеленой зоны определяются главным дендрологом города и фиксируются в проекте озеленения.

Փոխհատուցվող կանաչապատումն իրականացվում է կանաչ գոտուն վնաս հասցրած սուբյեկտի միջոցների հաշվին:

Compensatory greening is carried out at the expense of the subject who caused the damage to the green zone.

Компенсационное озеленение осуществляется за счет средств субъекта, причинившего вред зеленой зоне.

6. Կանաչ տարածքների օգտագործման պայմանները

6. Conditions for the use of green areas

6. Условия использования зеленых территорий

Կանաչ տարածքներում արգելվում է՝

In green areas, it is prohibited:

На зеленых территориях запрещается:

կանաչ տնկարկների վնասումը կամ ոչնչացումը.

to damage or destroy green plantings.

повреждение или уничтожение зеленых насаждений.

տերևների, չոր խոտի այրումը և այլ հրդեհավտանգ իրավիճակ ստեղծող գործողությունների իրականացումը.

to burn leaves, dry grass, and carry out other actions that create a fire hazard situation.

сжигание листьев, сухой травы и совершение иных действий, создающих пожароопасную ситуацию.

ավտոտրանսպորտային և այլ տեխնիկայի երթևեկությունը և կանգառը.

traffic and parking of motor transport and other equipment.

движение и стоянка автотранспорта и другой техники.

տարբեր բեռների և շինությունների պահեստավորումը, ինչպես նաև թափոնների կուտակումը,

storage of various goods and structures, as well as accumulation of waste,

складирование различных грузов и конструкций, а также накопление отходов,

ավտոտրանսպորտային միջոցների լվացումը, նորոգումը, հեղուկների և այլ վնասակար նյութերի թափումը,

washing, repairing of motor vehicles, spilling of liquids and other harmful substances,

мойка, ремонт автотранспортных средств, разлив жидкостей и других вредных веществ,

կանաչ տարածքներին վնաս հասցնող իրավական ակտերով արգելված այլ գործողությունների կատարումը:

commission of other actions prohibited by legal acts that cause damage to green areas.

совершение иных действий, запрещенных правовыми актами, причиняющих вред зеленым территориям.

Կանաչ տարածքների վարձակալները ստանձնում են դրանց պահպանությունն ու խնամքը, ինչն ամրագրվում է համապատասխան պայմանագրով:

Renters of green areas undertake their preservation and care, which is fixed by a relevant contract.

Арендаторы зеленых территорий берут на себя их охрану и уход, что закрепляется соответствующим договором.

7. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու ընթացքում կանաչ տարածքների պահպանումը

7. Preservation of green areas during entrepreneurial activity

7. Сохранение зеленых территорий при осуществлении предпринимательской деятельности

Կանաչ տարածքներում
ձեռնարկատիրական
գործունեությունն
իրականացվում է կանաչ
տարածքների պահպանման
պահանջներին
համապատասխան:

Entrepreneurial activity in
green areas is carried out in
accordance with the
requirements for the
preservation of green areas.

Предпринимательская
деятельность на зеленых
территориях
осуществляется в
соответствии с
требованиями по
сохранению зеленых
территорий.

Կանաչ տարածքներում
ձեռնարկատիրական
գործունեություն
իրականացվում է միայն
լիազորված մարմնի կողմից
տրված թույլտվությունից հետո:

Entrepreneurial activity in
green areas is carried out only
after permission has been
granted by the authorized
body.

Предпринимательская
деятельность на зеленых
территориях
осуществляется только
после получения
разрешения, выданного
уполномоченным органом.

Կանաչ տարածքներում
ձեռնարկատիրական
գործունեության ընթացքում
արգելվում է
պայթյունավտանգ,
հրդեհավտանգ և թունավոր
նյութերի օգտագործում,
տարածքի աղտոտում և այլ
գործողություններ, որոնք
կարող են հանգեցնել կանաչ
տարածքների վնասմանը և
ոչնչացմանը:

During entrepreneurial activity
in green areas, the use of
explosive, flammable, and
toxic substances, pollution of
the area, and other actions
that may lead to the damage
and/or destruction of green
areas are prohibited.

В ходе
предпринимательской
деятельности на зеленых
территориях запрещается
использование
взрывоопасных,
пожароопасных и
токсичных веществ,
загрязнение территории и
иные действия, которые
могут привести к
повреждению и (или)
уничтожению зеленых
территорий.

8. Վնասների հատուցում

8. Compensation for damages

8. Возмещение ущерба

Կանաչ տարածքներին հասցված վնասը ենթակա է հատուցման՝ բացառությամբ սույն կարգի 4-րդ կետով նախատեսված դեպքերի:

Damage caused to green areas is subject to compensation, except for the cases provided for in point 4 of this procedure.

Ущерб, причиненный зеленым территориям, подлежит возмещению, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка.

Վնասի հատուցման չափը որոշվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ ելնելով կանաչ տարածքի փոխհատուցվող արժեքից:

The amount of compensation for damage is determined in the manner prescribed by the RA legislation, based on the compensatory value of the green area.

Размер возмещения ущерба определяется в порядке, установленном законодательством РА, исходя из компенсационной стоимости зеленой территории.

Բոլոր տեսակի վնասակար գործողություններից հասցված վնասի գնահատումը կատարվում է՝

Assessment of damage caused by all types of harmful actions is carried out:

Оценка ущерба, причиненного всеми видами вредоносных действий, производится:

կանաչ տարածքի անօրինական վնասման կամ ոչնչացման դեպքում.

in case of illegal damage or destruction of a green area.

в случае незаконного повреждения или уничтожения зеленой территории.

Ժառերի և թփերի օրինական /թույլատրված/ հատման և հողաբուսաշերտերի պինդ ծածկույթով փոխարինման դեպքում:

in case of legal /permitted/ felling of trees and shrubs and replacement of soil-vegetation layers with solid pavement.

в случае законной /разрешенной/ вырубки деревьев и кустарников и замены почвенно-растительного слоя твердым покрытием.

Փոխհատուցումը կատարվում է գումարային կամ կանաչ տարածքը վերականգնելու ձևով:

Compensation is made in monetary form or by restoring the green area.

Возмещение производится в денежной форме или в форме восстановления зеленой территории.

Վնասի փոխհատուցումը կանաչ տարածքը վերականգնելու ձևով իրականացվում է վնաս հասցրած սուբյեկտի և լիազոր մարմնի միջև կանաչապատման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ պայմանագրի կնքման հիման վրա:

Compensation for damage in the form of restoring the green area is carried out on the basis of a contract concluded between the subject who caused the damage and the authorized body regarding the implementation of greening works.

Возмещение ущерба в форме восстановления зеленой территории осуществляется на основании договора, заключенного между субъектом, причинившим ущерб, и уполномоченным органом о выполнении работ по озеленению.

Վնասը համարվում է ամբողջությամբ հատուցված լիազորված մարմնի կողմից կատարված աշխատանքների ընդունումից հետո:

The damage is considered fully compensated after the acceptance of the performed works by the authorized body.

Ущерб считается полностью возмещенным после приемки выполненных работ уполномоченным органом.

9. Չհատուցվող վնաս

9. Non-compensable damage

9. Невозмещаемый ущерб

Կանաչ տարածքներին հասցված վնասը ենթակա չէ հատուցման հետևյալ դեպքերում՝

Damage caused to green areas is not subject to compensation in the following cases:

Ущерб, причиненный зеленым территориям, не подлежит возмещению в следующих случаях:

սանիտարական հատումների և կանաչ տնկարկների վերաձևավորման,

sanitary felling and reconfiguration of green plantings,

санитарных рубок и реконфигурации зеленых насаждений,

սանիտարական և
հակահամաճարակային
հսկողություն իրականացնող
մարմինների
եզրակացությամբ՝ բնակելի և
ոչ բնակելի տարածքների
նորմատիվային
լուսավորության ռեժիմի
վերականգնման,

restoration of the normative
lighting regime for residential
and non-residential areas
based on the conclusion of
bodies exercising sanitary and
anti-epidemic control,

восстановления
нормативного режима
освещения жилых и
нежилых помещений по
заключению органов,
осуществляющих
санитарный и
противоэпидемический
контроль,

բնական աղետների /փոթորիկ,
երկրաշարժ և այլն/
հետևանքներով առաջացած
ավերածությունների,

destructions caused by natural
disasters /storm, earthquake,
etc./,

разрушений, вызванных
стихийными бедствиями
/ураган, землетрясение и
т.д./,

Չորացած կամ տապալման
ենթակա ծառերի և թփերի
հեռացման:

Removal of dried-out or
hazardous (subject to felling)
trees and shrubs.

Удаления высохших или
подлежащих валке
деревьев и кустарников.